

刑法
No66

R7-7

(配点：2)

月 日

月 日

過失犯に関する1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 行政取締法規の義務は、過失犯の注意義務になり得るから、行政取締法規の義務を遵守する限り、過失犯が成立することはない。
2. 過失犯が成立するには、結果発生に至る現実の因果経過を逐一具体的に予見することができたことを必要とする。
3. 刑法第38条第1項ただし書の「法律に特別の規定がある場合」とは、過失行為を処罰する旨の明文の規定がある場合に限られる。
4. 人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、かつ、その行為が他人の生命身体等に危害を加えるおそれのあるものは、業務上過失致死傷罪の「業務」に当たる。
5. 重過失致死傷罪の「重大な過失」とは、注意義務違反の程度が著しい場合、すなわち、僅かな注意を払うことにより結果の発生を容易に回避し得たのに、これを怠って結果を発生させた場合をいい、その要件として、発生した結果が重大であること又は結果が発生する可能性が大であったことを必要とする。

(参照条文) 刑法

第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

2 (略)

3 (略)

No66	過失犯	正答率
R7-7	正 解 4	95%

1 誤っている

行政取締法規の注意義務は行政上の取締りを目的として定められたものであり、結果回避義務としての過失犯の注意義務とは趣旨や目的を異にする。そのため、行政取締法規の注意義務が必ずしもそのままの形で結果回避義務の内容になるわけではない。したがって、行政取締法規の義務だけでなく、他に慣習等から導かれる義務を遵守しなければ過失犯が成立する。

2 誤っている

最決平12.12.20（百選 I 53事件）は、過失犯における因果経過については、ある程度具体的なものである必要があるものの、現実の結果発生に至る経過を逐一具体的に予見することは必要でなく、ある程度抽象化された因果経過が予見可能であれば、予見可能性を肯定する立場を採っている。

3 誤っている

最決昭28.3.5、最判昭37.5.4。判例は、論理必然的あるいは当該法規の趣旨目的から過失犯処罰の趣旨が読み取れる場合には、明文がなくても特別の規定があるものとして過失犯を処罰できるとしている。

4 正しい

最判昭33.4.18は、211条前段にいう「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、かつ、その行為は他人の生命身体等に危害を加えるおそれのあるものをいうとしている。

5 誤っている

東京高判昭57.8.10は、重過失致死傷罪の「重大な過失」とは、注意義務違反の程度が著しい場合、すなわち、僅かな注意を払うことにより結果の発生を容易に回避し得たのに、これを怠って結果を発生させた場合をいい、発生した結果の重大性、結果が発生すべき可能性の大きさは要件ではないとしている。